

共通問題 H26-28

(配点: 3)

月 日

月 日

公訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思量するときは、必ず公訴を提起しなければならない。
- イ. 検察官は、第一審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。
- ウ. 検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
- エ. 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
- オ. 公訴事実、数個の訴因を択一的に記載することは許されない。

No135	公 訴						正答率
共通H26-28	正 解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 1	オ 2	37%

ア 誤っている

248条。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。起訴便宜主義（248条）とは、捜査の対象となった事件について、嫌疑・証拠が十分であり、訴訟条件が整った場合であっても、なお検察官に不起訴処分を行うことを認める制度をいう。その趣旨は、検察官に訴追裁量を認め、事案の具体的事情に応じた公訴権の柔軟な運用を可能にすることにある。対となる概念として、犯罪の嫌疑が十分にあり、訴訟条件が整った場合に、検察官に起訴を義務付ける起訴法定主義がある。わが国では、起訴便宜主義を採用しているが、本記述は、起訴法定主義について記載している。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

257条。公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。わが国では起訴便宜主義を採用しているところ、その当然の帰結として、公訴を提起するか否かだけでなく、これを維持するか否かの判断についても、検察官に裁量を認めている（起訴変更主義）。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

260条。検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。その趣旨は、告訴人等に事件の処分を知らせることで、救済手段に訴えることの検討の機会を与えることにある。条文上、「公訴を提起し」した場合についても、告訴人等への通知を要求するところ、本記述は公訴を提起した場合には、かかる通知を不要としている。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

254条2項。共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。その趣旨は、共犯を一律に取り扱うことで処罰の公平性を確保することにある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

256条5項。数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。検察官が、捜査の結果、対象事件が刑罰権の発生原因となる理由の事實的・法律的内訳を一義的に確定できない場合もあるところ、かかる場合の公訴提起を許容するため、訴因の択一的記載は許されている。したがって、本記述は誤っている。